



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Publicado en Boletín Municipal

Nº 25 Fecha 18 MAR 2005

ORDENANZA N° 7092

Visto: La Ordenanza N° 5340 mediante la cual se establecen las funciones del Asesor Letrado y su forma de designación; y

C O N S I D E R A N D O

Que el Artículo 3 de la mencionada Ordenanza instituye la forma de designación, el rango y la jerarquía de secretario del Departamento Ejecutivo para el Asesor Letrado Municipal "...todo conforme con las atribuciones y requisitos de los Arts. 102, 103 y 104 de la Carta Orgánica Municipal";

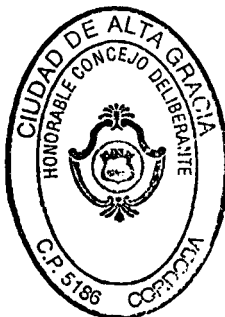
Que el artículo 102 de la Carta Orgánica Municipal establece el modo de designación de los secretarios y el Artículo 104 de la misma Carta Orgánica hace lo propio con la designación del Asesor Letrado;

Que el mencionado Artículo 102 es taxativo en cuanto a las funciones que fija para los Secretarios tal como es la de refrendar y legalizar los actos del Departamento Ejecutivo con su firma y que la Ordenanza de mención entra en contradicción en su artículo 3 con lo que instaura la Carta Orgánica Municipal en el mismo.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

ALTA GRACIA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Lic. Germán Anibal Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

...///



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

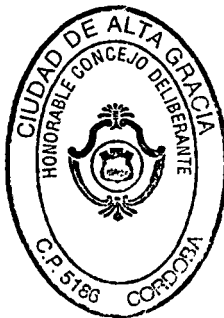
...//2.-

Art.1: MODIFICASE el Artículo 3 de la Ordenanza N° 5340 el que quedará redactado: "El Asesor Letrado es designado por el titular del Departamento Ejecutivo, con acuerdo del Honorable Concejo Deliberante, y es removido por el Sr. Intendente Municipal, acorde a lo establecido por el Artículo 104 de la Carta Orgánica Municipal y rigen para él los requisitos, inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones previstas para los Concejales en los Artículos 65, 69, 70 y 71 de la Carta Orgánica Municipal, excepto el tiempo de residencia establecido en el inciso 3 del Artículo 65. Actuará mediante poder general con indicación de las facultades fijadas en esta Ordenanza y expresa facultad para sustituir, que será otorgada por el titular del Departamento Ejecutivo. A los fines exclusivamente remunerativos tendrá el rango de Secretario."

Art.2: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, incorpórese al Libro de Ordenanzas y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO.

Lic. Germán Arnal Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE